

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 912/2530

นายประเสริฐ โฆษิตานนท์

โจทก์

นายวิวัฒน์ จิวประกอบวงศ์

จำเลย

นายวิวัฒน์ จิวประกอบวงศ์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 254

ความว่า คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ฟังได้ว่าจำเลยมีสัญญาเช่าช่วงทำเหมืองกับโจทก์แต่โจทก์อ้างว่าจำเลยผิดสัญญาและได้บอกเลิกสัญญาแล้วซึ่งจำเลยขอปฏิเสธว่า โจทก์ไม่เคยมีหนังสือบอกเลิกสัญญาให้จำเลยทราบจำเลยมิได้ผิดสัญญา จำเลยจึงมีสิทธิตามสัญญาเช่าช่วงอยู่โดยสิทธิในการเข้าดำเนินการทำเหมืองเป็นสิทธิของจำเลยตามสัญญาโจทก์หาสิทธิเข้าดำเนินการทำเหมืองไม่ การที่โจทก์ฟ้องคดีอาญาและฟ้องคดีนี้กับจำเลยเพราะโจทก์มีเจตนาไม่สุจริตเพื่อกลั่นแกล้งจำเลยและเพื่อเข้าดำเนินการทำเหมืองเสียเอง และโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตเข้าดำเนินการทำเหมืองมาโดยตลอดจนถึงขณะนี้ซึ่งโจทก์ได้รับผลประโยชน์จากการเข้าดำเนินการทำเหมืองตลอดเวลา เพื่อบรรเทาความเสียหายแก่จำเลย โปรดมีคำสั่งให้โจทก์หยุดดำเนินการทำเหมืองไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 106)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยคืนประทานบัตรเลขที่ 20720/12487หนังสืออนุญาตให้เปิดเหมืองและหนังสือให้เข้าทำประโยชน์รวม3 ฉบับแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 98)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 105)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยให้การในฐานะจำเลย มิได้ฟ้องแย้งว่าจะให้โจทก์ปฏิบัติต่อจำเลยอย่างไร จำเลยจึงไม่อยู่ในฐานะที่มีอำนาจบังคับให้โจทก์กระทำการใด ๆ หรืองดเว้นกระทำการใด ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 ได้จึงให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว จำเลยให้การในฐานะจำเลย มิได้ฟ้องแย้งว่าจะให้โจทก์ปฏิบัติต่อจำเลยอย่างไร จำเลยจึงไม่อยู่ในฐานะที่มีอำนาจบังคับให้โจทก์กระทำการใด ๆ หรืองดเว้นกระทำการใด ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 ได้จึงให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ